

Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud

AI 756.____ / API-2022

A._____
p.a. E.____ et F._____

2022-11-21

Décision – Révision d'office du droit à l'allocation pour impotent

Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud
Service des prestations – Allocations pour impotent
Avenue du Général-Guisan, ____ Lausanne

Lausanne, le 21 novembre 2022

Recommandé

A._____
p.a. E.____ et F._____

N/réf.: AI 756.____ / API-2022

N° AVS: 756.____.____.____

Assuré: A._____, né le 20 décembre 2004

DÉCISION

Objet: révision d'office du droit à l'allocation pour impotent

Madame, Monsieur,

Dans le cadre de la révision d'office du droit à l'allocation pour impotent, nous avons procédé à un nouvel examen de la situation de l'assuré, qui atteindra sa majorité le 20 décembre 2022. Après examen du dossier, nous rendons la décision suivante.

I. FAITS

1. Le 4 novembre 2010, l'assuré a été annoncé à l'assurance-invalidité par ses parents, E.____ et F.____, en raison de troubles envahissants du développement (CIM-10 F84). Une infirmité congénitale selon le chiffre 405 de l'annexe à l'ordonnance concernant les infirmités congénitales (OIC) a été reconnue, et différentes mesures médicales ont été prises en charge.
2. Une allocation pour impotent de mineur a été allouée, de degré faible dès le 1er mai 2010, puis de degré moyen dès le 1er mars 2011. Ce degré a été confirmé lors de la dernière révision, par communication du 9 septembre 2019.
3. Après sa scolarité obligatoire, l'assuré a intégré une structure de transition école-métier. Il a ensuite bénéficié de mesures d'ordre professionnel de l'assurance-invalidité.
4. Dans le cadre de la révision d'office, notre enquêtrice s'est rendue au domicile de l'assuré le 12 septembre 2022 et a établi un rapport daté du 3 octobre 2022. Elle a constaté que l'assuré est autonome dans les actes ordinaires de la vie (se vêtir et se dévêtir, se lever, s'asseoir et se coucher, manger, faire sa toilette, aller aux toilettes, se déplacer). Il a toutefois besoin d'un accompagnement régulier pour

faire face aux nécessités de la vie, évalué à 2h50 par semaine (organisation de la journée, gestion des démarches administratives, structuration des contacts sociaux).

5. Par projet de décision du 6 octobre 2022, nous avons informé les parents de l'assuré de notre intention de supprimer l'allocation pour impotent dès le 1er janvier 2023. Aucune observation n'a été déposée dans le délai imparti de 30 jours.

II. CONSIDÉRANTS

1. Selon l'art. 42 al. 1 LAI, les assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 13 LPG) et qui sont impotents (art. 9 LPG) ont droit à une allocation pour impotent. L'impotence est de faible degré lorsque l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a notamment besoin d'un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie (art. 42 al. 3 LAI; art. 37 al. 2 let. c RAI).

2. Le droit à l'allocation pour impotent est régi, pour les mineurs, par l'art. 42bis LAI. Dès la majorité, il s'examine selon l'art. 42 LAI. Le droit s'éteint donc à la fin du mois qui précède le dix-huitième anniversaire, sous réserve d'un nouveau droit selon les règles applicables aux adultes (art. 42bis al. 4 LAI).

3. L'art. 38 RAI définit les conditions du besoin d'accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie. Selon l'art. 38 al. 3 RAI, l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie ouvre le droit à une allocation pour impotent pour les personnes atteintes dans leur santé psychique uniquement si elles ont également droit à une rente de l'assurance-invalidité.

4. En l'espèce, l'enquête du 12 septembre 2022 établit que l'assuré est autonome dans les actes ordinaires de la vie. Seul un besoin d'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie peut donc être pris en considération.

5. Le trouble dont souffre l'assuré, un trouble du spectre de l'autisme, est qualifié par notre office d'atteinte à la santé psychique au sens de l'art. 38 al. 3 RAI.

6. L'assuré ne bénéficie d'aucune rente de l'assurance-invalidité et n'y a pas droit à ce jour. La condition posée par l'art. 38 al. 3 RAI n'est dès lors pas remplie.

7. Il y a lieu de supprimer le droit à l'allocation pour impotent. Conformément à l'art. 88bis al. 2 let. a RAI, cette suppression prend effet le premier jour du mois qui suit la notification de la décision. Toutefois, le droit de l'assuré ne pouvant en tout état de cause être maintenu au-delà de sa majorité, elle intervient au 1er janvier 2023, soit le premier jour suivant le dix-huitième anniversaire.

8. Les objections soulevées par les représentants légaux n'ont pas à être examinées, aucune observation n'ayant été formulée dans le délai imparti (art. 57a LAI).

III. DISPOSITIF

Par ces motifs, l'office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud

décide:

1. Le droit de A. _____ à l'allocation pour impotent est supprimé avec effet au 1er janvier 2023.

2. Les prestations versées jusqu'au 31 décembre 2022 demeurent acquises à l'assuré.

3. La présente décision est rendue sans frais.

4. Un recours déposé contre la présente décision n'a pas d'effet suspensif seulement si celui-ci est retiré par l'autorité de recours; l'effet suspensif n'est pas retiré par le présent dispositif.

IV. VOIES DE DROIT

La présente décision peut faire l'objet d'un recours écrit et motivé auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Montbenon 2, 1014 Lausanne, dans un délai de 30 jours dès sa notification (art. 56 et 60 LPG; art. 69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit contenir des conclusions, être motivé et signé, et être accompagné de la décision attaquée et des pièces disponibles.

La procédure de recours est soumise à des frais de justice compris entre 200 et 1000 francs, fixés selon la charge liée à la procédure (art. 69 al. 1bis LAI).

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ
DU CANTON DE VAUD

G. _____ H. _____

Responsable du secteur allocations Gestionnaire de dossiers
pour impotent Service des prestations

Copie: dossier AI; caisse de compensation compétente